

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 614/2535	อัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง อัญชลี พิทยานนท์	โจทก์
	นาง นพวรรณหรือสุวรรณา ภาณุทัต หรือโพธิ์ งาม กับพวก	
		จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 91, มาตรา 266

จำเลยที่ 2 ลักแบบพิมพ์เช็คของโจทก์ร่วมไปให้จำเลยที่ 1 กรอวันที่ จำนวนเงิน และลงลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วมเป็นผู้สั่งจ่ายลงในแบบพิมพ์เช็คดังกล่าว โดยจำเลยที่ 2 นำสำเนาภาพถ่ายเช็คที่มีลายมือชื่อโจทก์ร่วมให้จำเลยที่ 1 หักปลอมลายมือชื่อโจทก์ร่วมก่อนหลังจากปลอมเช็คแล้วจำเลยที่ 2 ได้พาจำเลยที่ 1 ไปที่ธนาคารเพื่อเบิกเงินเมื่อเบิกเงินได้แล้วจำเลยที่ 2 ได้เตรียมรถแท็กซี่รออยู่และพากันกลับด้วยกัน จำเลยที่ 2 จึงเป็นผู้ร่วมกับจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม จำเลยที่ 2 ลักแบบพิมพ์เช็ค แล้วปลอมเช็คและใช้เช็คปลอมดังกล่าว มีเจตนาแยกต่างหากจากกันได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 ย่อมเป็นความผิดต่างกรรมกัน

โจทก์ฟ้องว่า มีคนร้ายหลายคนเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานของนางอัญชลี พิทยานนท์ ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วร่วมกันลักเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าว 1 ฉบับหมายเลข 1173595 ราคา 3 บาท ของผู้เสียหายไปโดยสุจริต ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันครอบครองเช็คของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าว ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันลักเอาเช็ค หรือมิฉะนั้นได้ร่วมกันรับของโจรเช็ค ของผู้เสียหายดังกล่าว โดยรับไว้ ช่วยพาเอาไปเสียซึ่งเช็คดังกล่าวจากคนร้ายโดยรู้ อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์สินอันได้มาจากการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยทั้งสองได้ร่วมกัน ปลอมเช็คซึ่งเป็นตัวเงินของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าว แต่บางส่วนโดย นำแบบพิมพ์เช็คของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าวฉบับหมายเลข 1173595 ซึ่งเป็นเอกสารที่แท้จริง มาเขียนกรอกข้อความในช่องวันที่ว่า "20 มีนาคม 29" ใน ช่องจ่ายว่า "สด" ในช่องจำนวนเงินว่า "แปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน" และ "865,000" แล้วปลอมลายมือชื่อของผู้เสียหายลงในช่องสำหรับผู้ส่งจ่ายลงลายมือชื่อ เพื่อให้นางสาวบุบผา มังคโลดม ซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา ตลาดพร้าว ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และประชาชนหลงเชื่อว่าเช็คดังกล่าวเป็นเช็คที่แท้จริงที่ผู้เสียหายเจ้าของบัญชีตามเช็คเป็นผู้ส่งจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ถือ ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย นางสาวบุบผา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และประชาชนจำเลย ทั้งสองร่วมกันใช้เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าวที่จำเลยทั้งสองร่วมกัน ปลอมขึ้นดังกล่าวต่อนางสาวบุบผากับพวกซึ่งเป็นพนักงานของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าว เพื่อให้นางสาวบุบผากับพวกหลงเชื่อว่าเช็คฉบับดังกล่าวเป็น เอกสารที่แท้จริงที่ผู้เสียหายเป็นผู้ส่งจ่าย เพื่อขอขึ้นเงินสดจำนวน 865,000 บาท จาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าวและธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาตลาดพร้าว ได้จ่ายเงินจำนวน 865,000 บาท ให้แก่จำเลยทั้งสองไป ทั้งนี้โดยประการที่น่าจะเกิด ความเสียหายแก่ผู้เสียหาย นางสาวบุบผา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด และประชาชน ขอ

ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 264, 266, 268, 83 คดี
ของกลางแก่ผู้เสียหาย

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 266(4), 83 จำคุกคนละ 6 ปี จำเลยที่ 2 มี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 334 อีกกระทงหนึ่ง จำคุก 1 ปี รวมจำ
คุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 7 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78
คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 3 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยกคดีของกลางแก่โจทก์
รวม จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 2 ลักษณะพิมพ์เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาลาดพร้าว เอกสารหมายเลข จ.1 ของโจทก์
ร่วม และจำเลยที่ 1 ได้กรอกวันที่ จำนวนเงินและลงลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วม
เป็นผู้ส่งจ่ายลงในเช็คเอกสารหมายเลข จ.1 แล้วนำไปเบิกเงินจากธนาคารดังกล่าวเจ้า
หน้าที่ธนาคารหลงเชื่อว่าเป็นเช็คที่โจทก์ร่วมลงลายมือชื่อส่งจ่ายจริง จึงจ่ายเงิน
865,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 ไปอันเป็นความผิดฐานปลอมตัวเงินและใช้ตัวเงิน
ปลอม ปัญหาที่ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ปลอมตัวเงินและใช้ตัวเงิน
ปลอมหรือไม่... พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมตั้งนี้รับฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ลักษณะ
พิมพ์เช็คเอกสารหมายเลข จ.1 ของโจทก์ร่วมไปให้จำเลยที่ 1 กรอกวันที่ จำนวน
เงิน และลงลายมือชื่อปลอมของโจทก์ร่วมเป็นผู้ส่งจ่ายลงในเช็คเอกสารหมายเลข จ.1
โดยจำเลยที่ 2 นำสำเนาภาพถ่ายเช็คเอกสารหมายเลข จ.ร.2 ที่มีลายมือชื่อโจทก์ร่วมให้
จำเลยที่ 1 หักปลอมลายมือชื่อโจทก์ร่วมก่อน หลังจากปลอมเช็คเอกสารหมายเลข จ.1
แล้ว จำเลยที่ 2 ได้พาจำเลยที่ 1 ไปที่ธนาคารเพื่อเบิกเงิน เมื่อเบิกเงินได้แล้ว จำเลย
ที่ 2 ได้เตรียมรถแท็กซี่รออยู่และพากันกลับด้วยกัน การกระทำของจำเลยที่ 2 จึง

เป็นผู้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ปลอมตัวเงินและใช้ตัวเงินปลอมตามฟ้อง พยานหลักฐานที่อยู่ของจำเลยที่ 2 ไม่สามารถหักล้างพยานโจทก์ได้ การที่จำเลยที่ 2 ลักแบบพิมพ์เช็คเอกสารหมาย จ.1 แล้วปลอมเช็คเอกสารหมาย จ.1 และใช้เช็คเอกสารหมาย จ.1 ปลอมดังกล่าว เห็นได้ว่ามีเจตนาแยกต่างหากจากกันได้ การกระทำของจำเลยที่ 2 จึงเป็นความผิดต่างกรรมกัน หาใช้กรรมเดียวกันดังที่จำเลยที่ 2 ฎีกาไม่"

พิพากษายืน

(สมชัย ศิริบุตร-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>